

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	통 보 1	주 의	2	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 계약보증금 증액 미실시

관 련 부 서 ☆본부

조 치 부 서 ☆본부 □처 ■부(①), ㉠부(②),

◇처 ◇부(③)

내 용

1. 업무 개요

위 대상자 ① C 직원은 ☆본부 □처 ㉠부에 근무하면서 공사·용역 계약 업무를 담당하고 있으며, ② D 직원은 ㉠부에서 구매 계약 업무를 담당하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「계약규정」 제10조(계약보증금)에는 아래와 같이 계약보증금에 대해 명시하고 있다.

사규 「계약규정」 제10조(계약보증금)

- ① 계약담당자는 회사와 계약을 체결하려는 자에게 계약보증금을 내도록 하여야 한다. 다만, 세칙으로 정하는 경우에는 계약보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 계약보증금의 금액, 납부방법, 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.
- ③ 계약담당자는 계약상대자가 계약상의 의무를 이행하지 아니하였을 때에는 해당 계약보증금을 회사에 귀속시켜야 한다. 이 경우 제1항 단서에 따라 계약보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제하였을 때에는 세칙으로 정하는 바에 따라 계약보증금에 해당하는 금액을 회사에 귀속시켜야 한다.

또한, 사규 「계약규정시행세칙」 제95조(지체상금)과 제96조(계약의 해제·해지)에는 아래와 같이 지체상금의 징수 사유와 계약 해제·해지 조건을 명시하고 있다.

사규 「계약규정시행세칙」

제95조(지체상금)

- ① 계약담당자는 계약상대자가 계약상의 의무를 지체한 때에는 지체상금으로서 계약금액에 다음 각 호에서 정하는 지체상금률과 지체일수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하게 하여야 한다. 이 경우 계약상대자의 책임없는 사유로 계약이행이 지체되었다고 인정될 때에는 그 해당일수를 지체일수에 산입하지 아니한다.
 1. 공사: 1천분의 0.5
 2. 물품의 제조·구매: 1천분의 0.75
 3. 물품의 수리·가공·대여, 용역 및 기타: 1천분의 1.25
 4. 운송·보관 및 양곡가공: 1천분의 2.5
- ② 제1항 및 제2항에 따라 납부할 지체상금이 계약금액의 100분의 30을 초과하는 경우에는 100분의 30으로 한다.

사규 「계약규정시행세칙」 (계속)

제96조(계약의 해제·해지)

② 계약담당자는 제95조제1항에 따른 지체상금의 징수사유가 발생하고 그 금액이 제72조제1항에 따른 계약보증금 상당액에 달하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 해제 또는 해지하거나 유지할 수 있다.

1. 계약상대자의 귀책 사유로 계약을 수행할 가능성이 없음이 명백하다고 인정되는 경우: 계약규정 제10조제3항에 따라 계약보증금을 회사에 귀속시키고 해당 계약을 해제 또는 해지한다.
2. 제1호 외의 경우로서 계약상대자의 계약 이행 가능성이 있고 계약을 유지할 필요가 있다고 인정되는 경우: 계약이행이 완료되지 아니한 부분에 상당하는 계약보증금을 추가 납부하게 하고 계약을 유지한다. 이 경우 계약보증금의 추가납부에 관하여는 제72조제4항부터 제7항까지의 규정을 준용한다.

3. 감사결과 확인된 문제

지체상금이 계약보증금을 초과한 계약의 경우 계약 이행 가능성이 있고, 유지할 필요가 있다고 인정되는 경우 즉시 계약보증금을 추가 수취하는 등 사후관리가 적정하게 이루어져야 한다.

그러나, ☆본부에서 수행한 구매계약 건의 지체상금 현황을 살펴본 결과, 지체상금이 계약보증금을 초과했음에도 계약상대자로부터 계약보증금을 추가로 징구하지 않고 계약을 유지한 것으로 확인하였다.

관련자 의견 계약담당자(C, D)는 해당 계약건의 실제 납품 지연에 따라 계약 보증기간을 연장하여야 하나 그 조치가 미흡했음을 인정하고 추후에는 지체상금 납부 대상계약건을 수시로 점검하여 누락하지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 1. ☆본부장은

① 지체상금이 계약이행보증금을 초과한 계약을 미흡하게 관리한 관련 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바라며,
(주의 1)

② 지체상금이 계약이행보증금을 초과한 계약의 경우 계약 이행 가능성이 있고, 유지할 필요가 있다고 인정되는 경우 계약이행보증금 추가 수취를 누락하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

2. ◇처장은

③ 지체상금이 계약이행보증금을 초과한 계약을 미흡하게 관리한 관련 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의 2)